U8

1. Las formas jurídicas

2 Trámites para la constitución de una empresa

3. Los impuestos

1. TIPOS DE EMPRESAS

a. EMPRESAS INDIVIDUALES

- Tienen personalidad física: la empresa legalmente es su propietario y está a su nombre.
- Tienen responsabilidad ilimitada: ante posibles deudas, el propietario responde con el dinero aportado a la empresa y también con sus propios bienes.
- Los propietarios pagan el impuesto sobre la renta (IRPF) por los beneficios obtenidos.

b. EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tiene las mismas características que las empresas individuales, pero ante posibles deudas responde con todos sus bienes excepto su vivienda habitual.

c. SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)

- Tienen personalidad jurídica: una empresa tiene personalidad propia, independiente de la de sus propietarios.
  Ejemplo: Telepizza inunda tu garaje; debes pedir que lo arregle Telepizza, ya que ante la ley tiene una personalidad diferente a la de sus propietarios, que actúan representándola.
- Los socios tienen responsabilidad limitada: ante posibles deudas, cada socio responde con el capital aportado a la empresa; no se les pueden reclamar sus bienes personales.
- El capital está dividido en acciones: son partes del valor de una empresa que se pueden comprar y vender libremente a quien quiera. Si tienes el 10 % de las acciones de una empresa, eres propietario del 10 % de esa empresa y te corresponde el 10 % del beneficio.
- La empresa paga el impuesto sobre el beneficio obtenido (Impuesto de Sociedades) y los socios pagan el impuesto sobre la renta (IRPF) sobre su parte del beneficio.
- Pueden ser de un solo socio, unipersonales.
- Capital mínimo para constituir la empresa es e aprox. 60.000 €.

d. SOCIEDAD LIMITADA (SL)

Tiene las mismas características que la SA con dos diferencias:

- El capital está dividido en participaciones: no se pueden vender libremente; primero deben ofrecerse a los demás socios y estos deben estar de acuerdo con quién será el nuevo propietario. Son empresas más pequeñas y más familiares.
- El capital necesario para empezar el negocio es menor que en las SA. Ahora es de 1 €.
- Pueden ser de un solo socio, unipersonales.

e. SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA

Tiene las mismas características que la SL, destinada a algunos pequeños negocios que marca la ley, y los trámites para crearla se pueden hacer en línea y en pocos días.

f. SOCIEDAD COOPERATIVA (S. Coop.)

Se crea porque los socios tienen un objetivo común, como vender naranjas, vino, aceite, etc.

Autónomo ≠ Empresario individual

Régimen de Autónomos lo incluyen:

- Mayores de 18 años ejerzan actividad por cuenta propia (empresario individual)
- Cónyuge y familiares hasta segundo grado que colaboren en la empresa del autónomo y convivan con él, salvo asalariados
- Profesionales por cuenta propia que estén colegiados (abogados, economistas, etc)
- Socios de algunas empresas (comunidades de bienes, industriales, colectivas y comanditarias, cooperativas, si optan por régimen de autónomos)
- Administradores o consejeros de sociedades (SL, SA…)que ejerzan funciones de administración; posean el 33% del capital; 25% y gerencia; así como los socios que tengan control efectivo.

Sociedad Laboral

Su propiedad pertenece a los trabajadores de la SL o de la SA

- Nº mín. socios 3 (al menos 2 trabajadores), se permite provisional solo 2 trabajadores
- Socios trabajadores → poseer al menos 51 % del capital
- Ningún socio por sí solo puede tener más del 33% del capital
- Socios no trabajadores → no más del 49%
- Posibilidad de contratar a trabajadores no socios:
  - Límites horas trabajadas no > 49% hs trabajadas por los socios. No incluidos trabajadores temporales.

Sería una SLL (Sociedad Limitada Laboral) o una SAL (Sociedad Anónima Laboral), con sus mismas características excepto lo explicado anteriormente sobre el tipo de socios.

2. Trámites para la constitución de una empresa

TRAMITES GENERALES PARA TODAS LAS EMPRESAS

Hacienda

** Alta del I.A.E (Junto al CIF)*

** Declaración Censal (alta en impuestos concretos)*

Ayuntamiento

** Licencia de actividad:*
-Comunicación previa
- Declaración responsable
- De activ. calificadas
** Licencia de obras*

Seguridad Social

** Inscripción de la empresa*
** Alta en el Régimen de Autónomos*
** Alta en el Régimen General*
** Comunicación de apertura de centro*

Registro Mercantil

** Trámites Registro Mercantil (Registro de libros obligatorios en sociedades)*

B) Trámites generales para todas las empresas

Una vez constituida la sociedad, o si es un empresario individual, hay que realizar los siguientes trámites para la puesta en marcha de la empresa:

HACIENDA:

Alta del I.A.E	• Es el alta del Impuesto de Actividades Económicas, el cual se tramita en la Delegación de Hacienda conjuntamente con la petición del CIF en el caso de que sea una sociedad. Se trata de un impuesto que **solo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros**, por lo que es más un trámite donde se da de alta una actividad empresarial concreta que un impuesto en sí para muchas empresas. • Para un empresario individual, el alta en el IAE es el documento que justifica (o da fe) que está dado de alta para ejercer una actividad empresarial, ya que no ha tenido que constituir la empresa ante el Notario ni registrarse en el Registro Mercantil. Por tanto, **es un documento básico** para ejercer otros trámites.
Declaración censal	• Es un trámite que se realiza en Hacienda donde la empresa se da **de alta en unos impuestos concretos**. • Si es un empresario individual deberá darse de alta en el IRPF, bien en estimación directa, simplificada o en módulos. Si es una sociedad, se dará de alta en el Impuesto de Sociedades. Además, las empresas se darán de alta del IVA, e indicarán el tipo de IVA por su actividad.

AYUNTAMIENTO:

Licencia de actividad	• Es una licencia municipal para que **en un local, nave u oficina se pueda ejercer una actividad** comercial, industrial o de servicios, acreditándose el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y uso de esa actividad. • Existen 3 tipos: 1) **Comunicación previa** para aquellas actividades que no requieren ningún documento técnico y se realizan obras de pequeña entidad. 2) **Declaración Responsable**: el titular manifiesta que cumple con los requisitos urbanísticos. 3) **Licencia de funcionamiento** para **actividades calificadas**, que son aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas y/o peligrosas (hostelería, actividades industriales, etc). • Es preciso el pago de un **proyecto técnico visado** por arquitecto o ingeniero colegiado y las **tasas municipales**.
Licencia de obras	• En caso de necesitar **realizar obras en el local**. Deberá adjuntarse presupuesto de las obras y planos del local, así como el visado por el arquitecto en caso de ser obras que afecten a la estructura del local.

SEGURIDAD SOCIAL:

Inscripción de la empresa en la seguridad social	• Toda empresa que **realice contrataciones de trabajadores** deberá inscribirse en la seguridad social para pagar la cuota de seguridad social de la empresa, así como para ingresar la seguridad social de los trabajadores. • Además, **optará por una Mutua o por la Seguridad Social** para las contingencias profesionales.
Alta en el régimen de autónomos	• Al principio del tema hemos visto que tanto los **empresarios individuales** como los **administradores** de las SL y SA, así como los socios que tengan un control efectivo de la sociedad, deben de darse de alta en el régimen de autónomos. Así mismo, también los **profesionales** que estén colegiados.
Alta en el régimen general	• Todos los **trabajadores contratados** por la empresa deberán darse de alta en la seguridad social antes del inicio de su actividad. Si aún no tiene número, habrá que afiliar al trabajador a la seguridad social.
Comunicación de apertura	• Es obligatorio para todas las empresas que **abran un centro de trabajo** comunicar su apertura a la Consejería de Empleo o Trabajo de su Comunidad Autónoma.

REGISTRO MERCANTIL:

Registro Mercantil	Se **registrarán los libros obligatorios** en el Registro Mercantil, que para las **sociedades** son: • El libro de **actas** donde constan los acuerdos de las Juntas de Socios. • El libro de **registro de socios** en la SL. • El libro de registro de **acciones nominativas** en las SA. • **Documentación contable:** libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales.

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

3. Los impuestos de la empresa

Impuestos directos sobre la renta

- **IRPF o** impuesto sobre la renta de las persona físicas en empresarios individuales (y profesionales)
- **Impuesto de Sociedades** (IS) en las sociedades (SL, SA, etc)

Impuesto indirecto sobre el consumo

- **IVA o** impuesto sobre el valor añadido, que se aplica sobre el precio de los bienes y servicios

IRPF

- Impuesto directo que se aplica sobre la renta de las personas físicas, sean trabajadores por cuenta ajena o sean trabajadores por cuenta propia o autónomos
- Dentro de las rentas que hay que sumar en el IRPF se encuentran diversos tipos de rentas:
- Ingresos nómina, intereses que se han ganado, ganancias por venta de una casa, alquiler, rendimientos por desarrollar actividades como empresario…

Estimación	Métodos de calculo del rendimiento económico como empresario en el IRPF
Directa normal	- Aquellos cuya cifra de negocios sea > 600.000€ - Llevar contabilidad legal para calcular la diferencia entre ingresos y gastos
Directa simplificada	- Cifra de negocios anual < 600.000€ - Gastos de difícil justificación un 5%, permite amortizar de forma lineal, compras de bienes de inmovilizado <300€ se amorticen en un solo año llevándolo a gastos - No deberá llevar contabilidad legal pero sí otros libros
Objetiva (módulos)	- Las actividades que: establezca Hacienda, que no superen los 250.000€ de rendimiento, que no superen los 250.000€ de compras de bienes y servicios. - Rendimiento: se paga una cantidad objetiva señalada por Hacienda (estimación)

Pagos fraccionados y declaraciones anuales de IRPF

→ El empresario individual deberá ir abonando en cada trimestre una pequeña cantidad
→ Pago fraccionado: cantidades a cuenta para la posterior declaración del año siguiente)

Y con carácter anual:
- Declaración de Hacienda de mayo al 30 de junio

Retenciones a cuenta del IRPF

Término que lleva a confusión con el pago fraccionado. El empresario lo entrega a Hacienda respecto al rendimiento de una tercera persona.

Retención	Tipos de retenciones
A trabajadores	- La más conocida, se retiene en nómina
A profesionales	- Sobre los profesionales autónomos si ofrece un servicio a otra empresa (actualmente un 15%, si es nuevo profesional un 7%)
En alquileres de locales	- Si empresa está en local u oficina alquilada, hay que pagar un 19% a Hacienda del importe de alquiler, como una retención del IRPF a favor del arrendador
Otras	- Los bancos retienen un 19% de los intereses bancarios

Estas retenciones que hacen las empresas a otros hay que ingresarlas trimestralmente en Hacienda, junto con una declaración anual final

El Impuesto de Sociedades (IS)

- Impuesto sobre la renta por el que tributan las empresas en forma de sociedad: SL, SA, cooperativas, etc.
- Sociedades obligación de llevar la contabilidad según el Plan General Contable
- El IS no es progresivo como en la tabla del IRPF. El porcentaje es siempre el mismo

Tipo general	25% s/ base imponible (ingresos- gastos)
Empresas con volumen de ventas < 1millones de €	20% por la base imponible (Novedad 2024)
Sociedades de nueva creación	15% por los primeros 300.000€ durante 2 primeros años con beneficios 25% por el resto de la base

El IVA (impuesto sobre el valor añadido

- Es un impuesto indirecto que grava el consumo (cualquier persona que realice una compra)
- La empresa es intermediaria en el IVA → libro de facturas emitidas
- Cuando la empresa compra o tienen un gasto soportan un IVA → libro de facturas recibidas
- Diferencia entre IVA soportado (de compras-gastos) e IVA repercutido (de ventas-ingresos)
- Verlo como un préstamo a 3 meses sin intereses. Existen pagos fraccionados trimestrales del IVA.

Tipos de IVA			
Exento	4%	10 %	21 %
Servicios médicos y sanitarios	Algunos alimentos de primera necesidad	Resto de alimentos	Tipo general para todos los productos, salvo que tenga un IVA reducido, superreducido o esté exento
Educación y formación	Libros	Bienes para agricultura y ganaderías, flores y plantas	
Sociedades culturales y deportivas	Revistas y periódicos	Agua	
Operaciones financieras	Medicamentos	Transporte de viajeros	
Seguros	Productos para discapacitados	Bares y hoteles	
Alquiler de viviendas	Viviendas de protección oficial	Viviendas nuevas	

Anexo 1: La factura

Factura

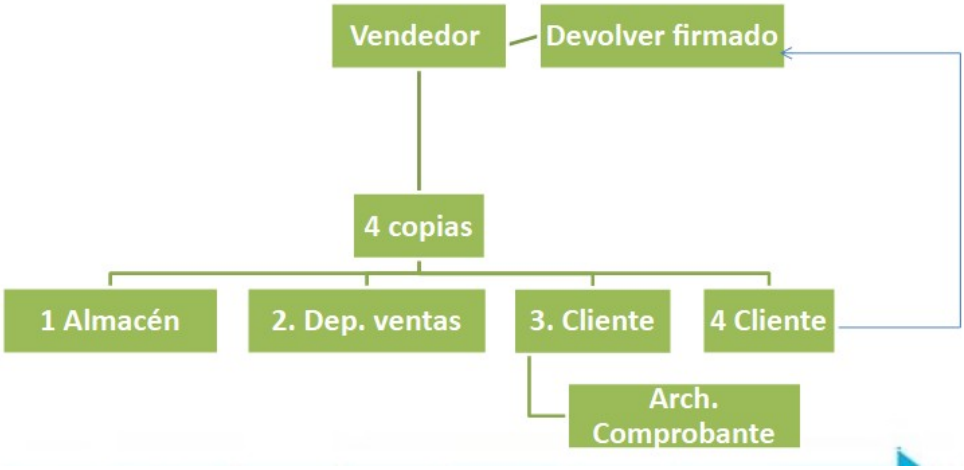
- Documento que acredita legalmente una compraventa de bienes o servicios, así como sirve de justificante de cara a Hacienda
- Obligación de expedir la factura y entregarla al cliente.

Tipos de factura		
Según su contenido	Ordinaria	Normal y habitual
	Rectificativa	Corrección otra anterior
	Recapitulativa	Varias operaciones mismo cliente en un mes
Según su valor legal	Pro forma	Oferta comercial
	Duplicado	Varios destinatarios o pérdida
Según los requisitos	Completa	Todos los datos
	Simplificada	No contiene todos los datos
Según medio de transmisión	En papel o electrónica	Mismo valor. No es necesario firma electrónica certificada aunque se recomienda

Anexo 2: El albarán

El albarán o nota de entrega

- Documento que acredita que se entregó la mercancía
- Se realizan 4 copias
- Voluntario
- Albarán valorado (con precios) y sin valorar

Nota de porte

- La entrega el transportista